

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6252/2531

อัยการ กรมอัยการ
นาย วินัย หรือ เล็ก อ่อน ดี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 336

จำเลยกระชากกระเป๋าถือแบบสะพายที่ผู้เสียหายสะพาย อยู่จนสายสะพายหลุดจากไหล่ แต่ผู้เสียหายแย่งกระเป๋ากลับคืนมาได้ในทันทีทันใด กระเป๋ายังไม่หลุดไปจากความครอบครองของผู้เสียหายแม้กระเป๋าจะอยู่ที่มือของจำเลยตอนกระชากก็เป็นการกระทำในชั้นมุ่งหมายจะให้กระเป๋าหลุดจากไหล่ผู้เสียหายเท่านั้น จำเลยยังมีได้ยึดถือกระเป๋าของผู้เสียหายไว้ในความครอบครองของตน การกระทำของจำเลยจึงเป็นเพียงความผิดชั้นพยายามวิงวาททรัพย์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 ลงโทษจำคุก 4 ปี ลดโทษหนึ่งในสามคงจำคุก 2 ปี 8 เดือน จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดฐานพยายามวิงวาททรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 336, 80 จำคุก 1 ปี ลดโทษหนึ่งในสาม คงจำคุก 8 เดือนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า "คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาใจทักว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์สำเร็จหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความจากคำเบิกความของนางแสงเทียนเคหะเจริญ ผู้เสียหายว่าจำเลยได้กระชากกระเป๋าถือแบบสะพายซึ่งผู้เสียหายสะพาย อยู่จนสายสะพายหลุดจากไหล่ แต่ผู้เสียหายแย่งกระเป๋ากลับคืนมาได้จากจำเลยได้ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้กระชากกระเป๋าค้นหลุดไปจากความครอบครองของผู้เสียหายแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่าการที่จำเลยกระชากกระเป๋ากลับคืนมาในทันทีทันใดจำเลยจึงเอากระเป๋ามาไม่ได้ แม้กระเป๋าค้นอยู่ที่มีของจำเลยตอนกระชากก็เป็นการกระทำในชั้นมุ่งหมายจะให้กระเป๋าค้นหลุดจากไหล่ผู้เสียหายเท่านั้น จำเลยยังมิได้ยึดถือกระเป๋าค้นของผู้เสียหายไว้ในความครอบครองของตน การกระทำของจำเลยจึงเป็นเพียงความผิดฐานพยายามวิ่งราวทรัพย์เท่านั้น"

พิพากษายืน

(ผู้เกียรติ สุนทรบุระ-ศักดิ์ สนองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ